

国家税务总局北海市税务局稽查局

税务处理决定书

北市税稽处〔2026〕 号

北海市丰赢商贸有限公司（统一社会信用代码：
91450500MAEULQHG42）：

我局于 2025 年 11 月 20 日至 2026 年 7 月 1 日对你公司（地址：北海市海城区北京路东侧、西南大道北侧交汇处海尚芭黎 3002 号）2025 年 8 月 28 日至 2025 年 11 月 19 日期间的涉税情况进行了检查，违法事实及处理决定如下：

一、违法事实

（一）检查情况及发现问题

1. 虚开增值税专用发票

（1）无法联系，无实际生产经营地址，无生产经营能力，**查无下落**。你公司因在日常管理过程当中通过纳税人在金三系统中登记的联系方式无法联系到企业的法定代表人、财务负责人和办税人，实地核查企业在金三系统中登记的生产经营地址未找到你公司，主管税务局已在金三系统和异地协作平台将你公司列为风险纳税人和走逃失联户。立案后依旧无法联系你公司相关人员，实地核查无实际生产地址，无生产经营能力，查无下落。根据《国家税务总局关于走逃（失联）企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 76 号）第一条的规定，你公司不履行税收义务并脱离税务机关监管的企

业，为走逃（失联）企业。

（2）短期开票下游客户涉及仅一户企业，开票金额较大，无法跟踪资金流。你公司 2025 年 8 月 28 日成立，2025 年 8 月 28 日当天合计向 1 户企业开具增值税电子专用发票 9 份（发票号码：25452000000095429281、25452000000095439298、25452000000095439328、25452000000095449138、25452000000095458650、25452000000095458655、25452000000095466203、25452000000095466224、25452000000095471890），金额 3582761.94 元，税额 465759.06 元，合计 4048521.00 元。你公司成立时间短，成立领票当日就开专票给一户企业，开票金额大；由于你公司未与主管税务机关签订三方协议，未报告存款账户，相关人员无法联系，检查人员到广西区人民银行核查公司开户行情况，未发现你公司存在开户行，无法核实你公司资金流情况，你公司存在虚开风险。

（3）未纳税申报。经金三系统查询，你公司 2025 年 8 月 25 日开具增值税电子专用发票价税合计 4048521.00 元，对应所属期 2025 年 8 月 1 日-2025 年 8 月 31 日的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加均未纳税申报，入库税款 0 元。

（4）进销不匹且不具备仓储条件。经查询你公司取得发票的情况来看，你公司未取得发票，存在购销不匹配情形。实地核查你公司注册生产经营地址，不具备仓储电解铜的条件。

综上，根据《国家税务总局关于走逃（失联）企业开具增值

税专用发票认定处理有关问题的公告》(国家税务总局公告 2016 年第 76 号), 将你公司按走逃(失联)处理, 根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174 号)第二十一条第(一)项, 你公司无生产能力, 却为他人开具与实际经营业务情况不符的发票, 属于虚开发票的行为。

2. 增值税

经查实, 根据《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 33 号)和《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条、第五条的规定, 你公司所属期 2025 年 8 月应补缴增值税 465759.06 元。

3. 城市维护建设税

经查实, 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》(国发〔1985〕19 号)第二条、第三条、第四条的规定, 你公司所属期 2025 年 8 月应补缴纳城市维护建设税 32603.13 元。

4. 教育费附加

经查实, 根据《征收教育费附加的暂行规定》(国发〔1986〕50 号)第二条、第三条及《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定(2005)》(国务院令第 448 号)的规定, 你公司所属期 2025 年 8 月应补缴纳教育费附加 13972.77 元。

5. 地方教育附加

经查实, 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区地方教育附加征收使用管理办法的通知》(桂政发〔2004〕1 号)第五条第(一)项和《关于调整我区地方教育附

加征收标准有关问题的通知》（桂财综〔2011〕13号）第一条、第三条的规定，你公司所属期 2025 年 8 月应补缴地方教育附加 9315.18 元。

二、处理决定及依据

（一）按征管法追征

你公司所属期 2025 年 8 月未进行纳税申报，不缴或者少缴增值税 465759.06 元，城市维护建设税 32603.13 元，合计 498362.19 元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定，对上述行为定性为偷税，向你公司追缴少缴的 2025 年 8 月增值税、城市维护建设税合计 498362.19 元。

（二）按实体法追征

1. 根据《征收教育费附加的暂行规定》（国发〔1986〕50号）第二条、第三条及《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定（2005）》（国务院令 第 448 号）的规定，向你公司追缴 2025 年 8 月少申报缴纳的教育费附加 13972.77 元。

2. 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区地方教育附加征收使用管理办法的通知》（桂政发〔2004〕1号）第五条第（一）项和《关于调整我区地方教育附加征收标准有关问题的通知》（桂财综〔2011〕13号）第一条、第三条的规定，向你公司追缴 2025 年 8 月少申报缴纳的地方教育附加 9315.18 元。

以上（一）至（二）项共计追补税款 498362.19 元，其他税费 23287.95 元，合计 521650.14 元。

（三）加收滞纳金适用

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条之规定，对你公司少缴的税款从税款滞纳之日起至实际缴纳税款之日止按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金，滞纳金由金三系统自动计算加收。

（四）行为罚适用

1. 你公司无法联系且实地核查无实际生产地址、无生产能力、查无下落，成立当天后开票给下游企业，开票金额较大，无法核实资金流，未办理纳税申报，购销不匹配，根据《中华人民共和国发票管理办法》（国函〔1993〕174号）第二十一条第（一）项，你公司无生产能力，却为他人开具与实际经营业务情况不符的发票，属于虚开发票的行为。

2. 根据《最高人民法院、公安部关于印发〈最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）〉的通知（2022 修订）》（公通字〔2022〕12号）第五十六条、《国家税务总局关于修改〈中华人民共和国发票管理办法实施细则〉的决定》（国家税务总局令第56号）第四十二条的规定，你公司向下游企业虚开9份增值税电子专用发票（发票号码：25452000000095429281、25452000000095439298、25452000000095439328、25452000000095449138、25452000000095458650、25452000000095458655、25452000000095466203、25452000000095466224、25452000000095471890），金额3582761.94元，税额465759.06

元，合计 4048521.00 元，将你公司依法移送司法机关处理。

限你公司自收到本决定书之日起 15 日内到国家税务总局北海市海城区税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库，并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的，将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。

你公司若同我局在纳税上有争议，必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局北海市税务局申请行政复议。

2026 年 8 月 3 日